



Governo Federal

Órgãos do Governo
Acesso à Informação
Legislação
Acessibilidade

[Entrar com gov.br](#)[Acesso à Informação](#)[Centrais de Conteúdos](#) > [Boletins de Decisões](#) > [Boletim Informativo das Decisões da CGU Edição nº 9](#)

Boletim Informativo das Decisões da CGU Edição nº 9

Publicado em 05/09/2024 17h54 Atualizado em 05/09/2024 17h57

Compartilhe: [f](#) [X](#) [in](#) [WhatsApp](#) [Link](#)

Edição nº 9, de 13 de agosto de 2024



O 9º Boletim sobre as decisões relevantes proferidas no mês de maio de 2024 pela Secretaria Nacional de Acesso à Informação – SNAI, no âmbito da terceira instância recursal da Lei de Acesso à Informação – LAI, destaca os seguintes temas:

Sumário

- 1 – Acórdãos dos Conselhos de Recursos da Previdência Social (CRPS)
- 2 – Processos relacionado a gastos com cartões corporativos no ICMBio
- 3 – Dados de licenciamento de pesca
- 4 – Processos analisados pela Comissão de Ética Pública (CEP) e agentes públicos sancionados
- 5 – Autos de infração do IBAMA
- 6 – Documento elaborado pela ANCINE
- 7 – Correspondências diplomáticas sobre o estado de exceção do Equador
- 8 – Dados do requerente sob domínio da ABIN

[9 – CONTEÚDO](#) 1 [PÁGINA INICIAL](#) 2 [NAVEGAÇÃO](#) 3 [BUSCA](#) 4 [MAPA DO SITE](#) 5

1 – Acórdãos dos Conselhos de Recursos da Previdência Social (CRPS)

Processo nº 10128.000375/2024-72



Órgão: Ministério da Previdência Social - MPS.

Objeto do recurso: o cidadão solicitou envio de todos os acórdãos dos Conselhos de Recursos da Previdência Social (CRPS) dos anos de 2022, 2023 e 2024, relativos à correção/alteração de DER/DIB [\[1\]](#).

Decisão da CGU: provimento parcial.

Resumo da decisão: a CGU fez a interlocução com o MPS a fim de verificar a possibilidade de dar provimento ao recurso, ocasião em que o órgão recorrido demonstrou o excessivo trabalho que teria para a disponibilização de toda a informação solicitada. No entanto, no recurso para a CGU, o solicitante pleiteou a disponibilização de uma quantidade de acórdãos, a ser determinada pelo órgão recursal. Desse modo, a CGU opinou pelo provimento parcial do recurso para que o acórdão disponibilize 60 acórdãos, sendo vinte de cada ano solicitado, e com a ocultação dos dados pessoais, conforme preceitua o art. 3º, I, da LAI.

[Voltar ao topo](#)

2 – Processos relacionado a gastos com cartões corporativos no ICMBio

Processos nº 02303.001569-2024-99, 02303.001934/2024-65, 02303.003077/2024-20, 02303.003788/2024-11, 02303.003789/2024-57, 02303.003790/2024-81, 02303.003791/2024-20, 02303.003792/2024-71, 02303.004140/2024-53 e 02303.004573/2024-17



Órgão: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio.

Objeto do recurso: o cidadão solicitou acesso a uma série de informações constantes de processos geridos pelo ICMBio, como por exemplo, relativos a cartões corporativos e a classificações de restrições. O requerente fez diversos pedidos, os quais foram analisados em conjunto em razão da titularidade dos pedidos.

Decisão da CGU: provimento.

Resumo da decisão: o órgão recorrido informou a impossibilidade de fornecer as informações sob o argumento de que os pedidos seriam desarrazoados e desproporcionais, conforme o art. 13, inc. II, do Decreto nº 7.724/2012. Alegou também se tratar de abuso de direito pelo volume de pedidos de um mesmo requerente ao ICMBio.

A CGU entendeu que não seria um pedido desarrazoadado, destacando que, conforme entendimento da [Aplicação da Lei de Acesso à Informação na Administração Pública Federal](#), um pedido desarrazoadado é aquele que não encontra amparo para a concessão do acesso solicitado nos objetivos da LAI, nos dispositivos legais ou nas garantias previstas na Constituição Federal. Além disso, a CGU verificou que o pedido tampouco é c

CONTEÚDO 1 PÁGINA INICIAL 2 NAVEGAÇÃO 3 BUSCA 4 MAPA DO SITE 5 ÍVEL

caracterizar abuso de direito pelo requerente, pois a motivação não se encontra dentre os requisitos para formular um pedido de informação, conforme dispõe o art. 10, §3º da Lei nº 12.527/2011, tema também analisado pelo PARECER n. 00354/2019/CONJUR-CGU/CGU/AGU. Desse modo, a CGU opinou pelo provimento do recurso, uma vez que não restou demonstrado que o conjunto de recursos do requerente é desproporcional, desarrazoado ou um caso de abuso de direitos.

[Voltar ao topo](#)

3 – Dados de licenciamento de pesca

Processo nº 02303.024230/2023-80



Órgão: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA.

Objeto do recurso: o cidadão solicitou acesso às planilhas originais de controle de pesca, tratadas no art. 9º da [IN MMA/SEAP nº 3/2004](#), e desde o início da série histórica, com dados sensíveis tarjados. Os dados da planilha são obrigatórios para renovação anual da Licença Ambiental de Pesca (LAP).

Decisão da CGU: desprovimento.

Resumo da decisão: o IBAMA informou que o licenciamento da atividade de pescadores somente esteve sob responsabilidade do órgão até 2020, quando passou a ser realizado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), e que há cerca de 40.000 planilhas sobre o assunto, de modo que a sistematização dos dados seria inviável por exigir trabalhos adicionais de análise. O órgão também informou a possibilidade de consulta presencial das planilhas, o que não foi aceito pelo recorrente. A CGU opinou pelo desprovimento do recurso, com fundamento no art. 13, III, do Decreto nº 7.724/2012, em razão do pedido ser caracterizado como desproporcional e com potencial prejuízo às atividades rotineiras do órgão recorrido.

[Voltar ao topo](#)

4 – Processos analisados pela Comissão de Ética Pública (CEP) e agentes públicos sancionados

Processo nº 00137.017818/2023-11



Órgão: Casa Civil da Presidência da República – CC-PR.

Objeto do recurso: o cidadão solicitou acesso às seguintes informações sobre a Comissão de Ética Pública (CEP): quantidade de representações recebidas e de processos instaurados, quantidade de processos arquivados, julgados improcedentes e procedentes. Também solicitou acesso à planilha contendo a lista de agentes públicos sancionados, com a indicação da espécie da sanção aplicada, a data e o nome da autoridade. Por fim, requereu acesso à planilha com nomes dos agentes públicos que tenham recebido quarentena, termo inicial e final da quarentena e se foi remunerada, com indicação do valor em caso afiri

afiri CONTEÚDO 1 PÁGINA INICIAL 2 NAVEGAÇÃO 3 BUSCA 4 MAPA DO SITE 5

Decisão da CGU: provimento parcial.

Resumo da decisão: o órgão recorrido informou que as informações sobre quantidade de denúncias e de processos arquivados ou procedentes podem ser acessadas por transparência ativa e forneceu o link: <https://www.gov.br/planalto/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/governanca/etica-publica/sobre-a-cep/relatorio-de-atividades-da-cep>. Também destacou que não enviou registros anteriores a 2021, porque as sanções éticas possuem o prazo de três anos, de modo que decorrido o prazo, o agente não mais é considerado um infrator.

A CGU decidiu pelo provimento ao pedido de acesso às informações entre 2016 e 2021, por se tratar de informação pública, nos termos do art. 7º, incisos II e VI da Lei nº 12.527/2011. Em relação às demais informações, a CGU não conheceu o recurso, pois concluiu que o órgão recorrido informou onde as informações poderiam ser localizadas.

[Voltar ao topo](#)

5 – Autos de infração do IBAMA

Processo nº 02303.002020/2024-11 e 02303.002713/2024-12



Órgão: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA.



Objeto do recurso: o cidadão solicitou cópia de todos os autos de infração lavrados contra as empresas Tradelink Madeiras Ltda. e Ebata Produtos Florestais Ltda em 2023. O requerente informou que, caso não fosse possível fornecer todos, que fosse priorizada uma lista com dez autos específicos mencionados por ele.

Decisão da CGU: desprovimento.

Resumo da decisão: O IBAMA indeferiu o pedido em todas as instâncias sob o fundamento de que os autos de infração ainda estavam em fase de apuração, de modo que são considerados documentos probatórios e citou o [Boletim Informativo das Decisões da CGU, Edição nº 3, de 30 de janeiro de 2024](#). A CGU desproveu o recurso por acatar a alegação de que os dados solicitados são referentes a documentos preparatórios e devem permanecer em sigilo para evitar prejudicar decisão que possa ser tomada pela autoridade competente. O parecer também citou o [Manual da CGU, 4ª Edição Revista, Atualizada e Ampliada](#), que trata de documentos preparatórios na página 40. O parecer destacou a possibilidade de acessar o documento após a edição do ato decisório respectivo, conforme preceitua o art. 20 do Decreto nº 7.724/2012.

[Voltar ao topo](#)

6 – Documento elaborado pela ANCINE

Processo nº 01481.000041/2024-89



Órgão: Agência Nacional do Cinema – ANCINE.

Objeto do recurso: o cidadão solicitou acesso, sem tarja, às informações contidas no documento SEI 0685748, que trata de comprovante de transferência de recursos de uma conta de recolhimento para a conta de captação de um projeto aprovado pela ANCINE.

Decisão da CGU: desprovimento.

Resumo da decisão: ANCINE negou o acesso, citando o sigilo de operações financeiras conforme o Decreto nº 7.724/2012, que exclui informações empresariais privadas do escopo da LAI e da Lei Complementar nº 105/2001, que regula o sigilo de operações financeiras. O órgão explicou que a quebra de sigilo só ocorre em casos excepcionais com ordem judicial ou autoridade fiscal, não previstos na LAI. A ANCINE citou o art. 198 do CTN, alterado pela Lei Complementar nº 187/2021, mas argumentou que essa alteração não autoriza a divulgação de informações financeiras, apoiando-se também na ausência de tais informações no escopo de transparência ativa da Receita Federal. A CGU concordou com a argumentação do órgão e desproveu o recurso, por considerar que o art. 6º do Decreto nº 7.724/2012 estabelece o sigilo fiscal e bancário.

[Voltar ao topo](#)

7 – Correspondências diplomáticas sobre o estado de exceção do Equador

Processo nº 09002.000385/2024-45



Órgão: Ministério das Relações Exteriores – MRE.

Objeto do recurso: o cidadão formulou dois pedidos acerca do estado de exceção do Equador, com inteiro teor digitalizado dos documentos, são eles: a) quantidade de comunicados e correspondências emitidos entre a Embaixada do Equador e o Itamaraty desde 08/01/2024; b) quantidade desses comunicados/correspondências referentes ao estado de exceção.

Decisão da CGU: desprovimento.

Resumo da decisão: o MRE identificou duas Notas Verbais no período solicitado, mas informou que apenas uma se referia ao tema e destacou a inviolabilidade das comunicações diplomáticas conforme as Convenções de Viena sobre Relações Diplomáticas e Consulares, incorporadas à legislação brasileira pelos Decretos nº 56.435/1965 e nº 61.078/1967. O requerente apontou o Enunciado CGU nº 9/2023, que indica que a proteção das negociações e relações diplomáticas não deve ser utilizada como argumento abstrato para negar o acesso a informações, sendo necessário um fundamento específico. A CGU, por sua vez, verificou que a negativa do MRE não se baseava em fundamentos gerais, mas sim na natureza sensível das informações, que poderiam afetar as relações bilaterais. Concluiu-se, assim, pelo conhecimento e desprovimento do recurso, justificando que a divulgação das correspondências diplomáticas violaria o art. 27 e o art. 40 do Decreto nº 56.435/1995, que garante a inviolabilidade da comunicação oficial entre embaixadas.

[Voltar ao topo](#)

8 – Dados do requerente sob domínio da ABIN

Processo nº 00137.000946/2024-14



Órgão: Casa Civil da Presidência da República - CC-PR.

Objeto do recurso: o cidadão requereu acesso aos próprios dados arquivados no órgão

Decisão da CGU: desprovimento.

Resumo da decisão: o órgão recorrido informou a impossibilidade de fornecimento de quaisquer dados pessoais ou a mera confirmação de existência de registros na Abin, pois poderia expor o funcionamento do órgão ou comprometer as atividades de inteligência, e utilizou os art. 9º e 9º-A da Lei nº 9.883/199 para fundamentar. Ao analisar o caso, a Controladoria-Geral da União (CGU) destacou a necessidade de classificação adequada de documentos de inteligência, conforme a Lei de Acesso à Informação. A CGU afirma que não há consenso entre os órgãos públicos sobre a aplicação dos artigos 9º e 9º-A da Lei nº 9.883/1999, e que se deve evitar a criação de sigilo eterno. A decisão da CGU, baseada no parecer nº 00135/2019/CONJUR/CGU/AGU, conclui que os documentos devem ser classificados e desclassificados conforme a lei, para evitar a perpetuação do sigilo. Portanto, a CGU desproveu o recurso, diante do acolhimento da fundamentação do órgão recorrido de que haveria prejuízo para a segurança da sociedade e do Estado.



9 – Pedido de acesso à informação provido pela CMRI

A tabela abaixo apresenta o pedido de acesso à informação que foi objeto de recurso à CMRI com provimento parcial, único caso de provimento nesta instância registrado no mês de maio.

Protocolo	Destinatário	Pedido inicial	Recurso	Decisão CMRI
00106.011054/2023-17	CGU	Trata-se de pedido de informações sobre processos e ações fiscalizatórias decorrentes de denúncia realizada pelo requerente à	Diante das negativas da CGU fundamentadas por haver dados pessoais e por se tratar de papéis de trabalho das instituições mencionadas,	Decisão CMRI nº 212/2024/CMRI/CC/PR A CMRI fez contato com a CGU, questionando sobre a possibilidade de liberar parte das informações, como a comunicação com o MPF com a supressão das informações

de cinco anos.	sigilo legal	concordou. Assim, essa
A denúncia	previsto no § 3º	parte do recurso foi
trata das	do art. 26 da	aceita pela Comissão,
prestações de	Lei nº	sendo decidido que a
contas	10.180/2001,	CGU deveria apresentar
relativas ao	c/c art. 22 da	o documento no prazo
uso de	Lei nº	de 30 dias. No entanto, o
recursos	12.527/2011, o	acesso ao processo que
públicos	solicitante	era objeto do pedido
federais pela	questionou	inicial ainda não foi
Associação	quais dados	concedido, pelas
Beneficente	impediriam a	fundamentações legais
Silvio Scopel	concessão da	previamente
(ABSS).	informação e	apresentadas e
	se esses dados	protegidas por sigilo
As	não poderiam	legal.
informações	ser ocultados	
solicitadas no	para atender à	
recurso	solicitação.	
foram:		

1. Quais
medidas
foram
tomadas
desde o
recebimento
do pedido de
fiscalização?

2. Solicita o
acesso ao
processo
administrativo
que tratava
desta
denúncia;

3. Indicação
do número de
outros
processos
que tivessem
sido



por conta da
denúncia; e

3.1. Acesso
aos processos
digitalizados.

O solicitante
informou,
ainda, que o
Superior
Tribunal de
Justiça já
havia
decidido pela
liberação do
acesso parcial
ao processo
administrativo.

[Voltar ao topo](#)

[1] A matéria se relaciona com direito previdenciário, sendo que DER significa "data de entrada do requerimento" e DIB significa "data de início do benefício".

Compartilhe: [f](#) [X](#) [in](#) [whatsapp](#) [link](#)



Desativado ☐

Configurações avançadas de cookies

[Ver Declaração de Cookies](#)

Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies.

Cookies estritamente necessários

Esses cookies permitem funcionalidades essenciais, tais como segurança, verificação de identidade e gestão de rede. **Esses cookies não podem ser desativados em nossos sistemas.** Embora sejam necessários, você pode bloquear esses cookies diretamente no seu navegador, mas isso pode comprometer sua experiência e prejudicar o funcionamento do site.

Cookies de desempenho

Visam a melhoria do desempenho do site

Para melhorar a sua experiência na plataforma e fornecer serviços personalizados, utilizamos cookies. Ao aceitar, você terá acesso a todas as funcionalidades do site. Se clicar em "Rejeitar Cookies", os cookies que não forem estritamente necessários serão desativados.

Para escolher quais quer autorizar, clique em "Gerenciar cookies". Saiba mais em nossa Declaração de Cookies.

Cookies de terceiros

O portal gov.br depende dos serviços oferecidos por terceiros que permitem:

- Melhorar as campanhas de informação do governo;
- Oferecer conteúdo interativo;
- Melhorar a usabilidade e facilitar o compartilhamento de conteúdo nas redes sociais;
- Assistir a vídeos e apresentações animadas diretamente no gov.br.

Os cookies de terceiros no portal gov.br são todos cookies de publicidade e multimídia do Google. Esses terceiros coletarão e usarão dados de navegação também para seus próprios fins. O usuário pode desativá-los direto no site da Google.

- Informativo oficial dos cookies de terceiros do Google (<https://business.safetym.google/adscokies>).
- Política do Google (<https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl-pt-BR>).

O Google Analytics no portal gov.br tem recursos de relatórios de publicidade ativados, que coleta informações adicionais por cookie da DoubleClick, como atividade da Web e de IDs de publicidade do dispositivo (atividade do aplicativo) (<https://support.google.com/analytics/answer/2799357>)

O portal gov.br não tem controle sobre quais cookies de terceiros serão ativados. Alguns cookies de terceiros que podem ser encontrados ao acessar o portal:

Dominios: Google, Youtube, DoubleClick.net

Configuração de cookies no navegador



Gerenciar cookies

Rejeitar cookies

Aceitar

